

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제2절 행정심판의 당사자자격>

I. 청구인

1. 의의[행심법 제13조 제1항]

- 청구인이란 자기의 권리 또는 이익을 침해당했다고 주장하며 행정심판을 제기하는 당사자를 말한다. 행정심판법 제13조 제1항은 청구인 자격의 일반 원칙을 규정하고 있다.

2. 청구인자격

(1) 일반적 원칙

- 청구인 자격은 행정심판을 청구할 수 있는 법률상의 자격을 의미하며, 행정심판법 제13조 제1항은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있다고 규정한다.

(2) 제3자의 청구인 자격

- 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자도 그 처분으로 인해 법률상 이익을 침해받은 경우에는 청구인이 될 수 있다. (경쟁 관계에 있는 사업자에 대한 허가 처분으로 인해 자신의 법률상 이익이 침해된 경우)

3. 행정심판유형별 청구인자격

(1) 취소심판[행심법 제13조 제1항]

- 취소심판은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다.

(2) 무효등확인심판[행심법 제13조 제2항]

- 무효등확인심판은 처분의 효력 유무나 존재 여부에 대한 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있고, 이때 확인을 구할 법률상 이익은 처분의 근거법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익을 말한다.

(3) 의무이행심판[행심법 제13조 제3항]

- 의무이행심판은 처분을 신청한 자로, 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있다. 이때 청구인자격이 인정되기 위해서는 일정한 처분을 신청한 것만으로는 충분하지 않고, 근거법령 등에 근거한 신청권이 있어야 한다.

II. 피청구인

1. 의의[행심법 제17조 제1항]

- 피청구인이란 행정심판 청구를 받은 행정청을 말하며, 행정심판법 제17조 제1항은 피청구인 자격에 관한 일반 원칙을 규정한다.

(1) 피청구인 자격의 원칙

- 피청구인 자격은 처분을 한 행정청 또는 부작위 상태에 있는 행정청에게 있다. 처분을 집행하거나 보조하는 기관이 아니라, 자기 명의로 행정작용을 행한 행정청이 피청구인이 된다.

(2) 예외적 피청구인

① 권한의 위임 또는 위탁이 있는 경우

- 권한을 위임받거나 위탁받은 수입청(수탁청)이 피청구인이 된다. 이는 위임 또는 위탁받은 기관이 자기 명의로 처분을 하기 때문이다.

② 행정청이 없어진 경우

- 처분을 한 행정청이 폐지 등으로 없어진 경우에는 그 사무를 승계한 행정청이 피청구인이 된다.

③ 다른 행정청에 소속된 기관의 처분

- 법령에 의해 행정청의 권한에 속하는 사무가 다른 행정청에 소속된 기관에 위임된 경우, 그 기관이 소속된 행정청(감독청)이 피청구인이 된다.

2. 피청구인 경정[행심법 제17조 제2항·제5항]

- 피청구인 경정이란 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 올바른 피청구인으로 당사자를 바꾸는 절차를 말한다.

(1) 경정의 사유 및 절차[행심법 제17조 제2항]

- 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 행정심판위원회는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 결정으로써 피청구인을 경정할 수 있다.

(2) 경정의 효과[행심법 제17조 제5항]

- 피청구인이 경정되면, 새로운 피청구인에 대한 심판 청구는 당초 심판 청구 시에 제기된 것으로 본다. 이는 청구인이 피청구인을 잘못 지정했더라도 청구 기간의 도과로 인해 권리 구제 기회를 상실하는 것을 방지하기 위한 제도이다.

III. 참가인[행심법 제20조, 제21조]

- 참가인이란 행정심판 청구에는 직접적인 당사자(청구인, 피청구인)는 아니지만, 그 심판의 재결에 이해관계가 있는 제3자 또는 행정청을 말한다.

1. 제3자의 참가[행심법 제20조]

- 행정심판의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자는 행정심판위원회에 참가 신청을 하거나, 위원회의 직권에 의한 요구로 심판에 참가할 수 있다. 이는 심판 절차에서 제3자의 방어권을 보장하기 위한 제도이다.

2. 행정청의 참가[행심법 제21조]

- 행정심판의 결과에 이해관계가 있는 행정청은 위원회에 참가를 신청하거나, 위원회의 요구로 심판에 참가할 수 있다. 이는 이해관계가 있는 행정기관의 의견을 들어 심리의 공정성과 충실성을 확보하기 위한 것이다.

IV. 결론

- 행정심판의 당사자자격은 청구인과 피청구인에게 적합한 자격이 있는지를 판단하는 중요한 요건이다. 청구인은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자여야 하며, 특히 의무이행심판에서는 신청권이 요구된다. 피청구인은 원칙적으로 처분을 행하거나 부작위 상태에 있는 행정청이 되며, 예외적으로 권한의 위임 또는 위탁이 있는 경우나 행정청이 없어진 경우 등에는 특별히 정해진 기관이 피청구인이 된다. 피청구인을 잘못 지정한 경우에는 경정 제도를 통해 권리 구제를 보장하며, 참가인 제도는 재결에 이해관계가 있는 제3자나 행정청의 심판 참여를 허용한다.